

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1248/2531

พนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม

โจทก์

นายพัฒนาหรือแกะ จิตว่องไวหรือจิตต์
ว่องไว กับพวก

จำเลย

นายพัฒนาหรือแกะ จิตว่องไวหรือจิตต์
ว่องไว จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 83,276 วรรคสอง ๕ ลงโทษจำคุก 15 ปี ๕

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ลดโทษให้จำเลยที่ 11 ใน 3จำคุก 10 ปี
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ๕

จำเลยทั้งสองฎีกา (อันดับ 102)

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 105)

คำสั่ง

พิจารณาความหนักเบาแห่งข้อหา และพฤติการณ์ทั่วไปแห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุ
สมควรที่จะปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกาจึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิจารณาความหนักเบาแห่งข้อหา และพฤติการณ์ทั่วไปแห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุ
สมควรที่จะปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกาจึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เจริญ นิลเอสงษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>